

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN



**MAT. Aprueba Nueva “Ordenanza sobre
Derechos Municipales por Permisos,
Concesiones y Servicios Municipales”.**

DECRETO EX. N° 2691
CURACAUTIN, 28 de Octubre de 2022.-

VISTOS:

- 1.- Las atribuciones que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 18.695 de 1998 del Ministerio del interior “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, y las posteriores modificaciones contenidas en el DFL N°1/2006 y Ley 20.742.
- 2.- Decreto Ley N° 3.063 “Ley de Rentas Municipales”
- 3.- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y sus Posteriores Modificaciones;
- 4.- Ley N° 18.290 “Tránsito y Transporte Público” y sus posteriores modificaciones;
- 5.- La Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios Municipales, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 637, del 28 de diciembre de 2001 y sus posteriores modificaciones;
- 6.- El acuerdo N° 227/2022 del Concejo Municipal de Curacautín, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 28 de Octubre de 2022, que aprueba el nuevo texto de “Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios Municipales”;

DECRETO:

- 1.- Derogase la Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios Municipales, Aprobada por Decreto Alcaldicio N° 637 de fecha 28 de diciembre de 2001 y sus modificaciones posteriores.
- 2.- Dictase la Nueva “Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios Municipales”
- 3.- Publíquese la Ordenanza Municipal en la Pagina WEB del Municipio, la que rige a contar del 01.01.2023.

ÍNDICE

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 2

TITULO II DERECHOS MUNICIPALES RELATIVOS A SERVICIOS DEPORTIVOS 3

TITULO III DERECHOS MUNICIPALES RELATIVOS A SERVICIOS CULTURALES,
RECREATIVOS Y OTROS 4

TITULO IV DERECHOS POR OCUPACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y
OTROS..... 5

TITULO V DERECHOS MUNICIPALES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES LUCRATIVAS..... 5

TITULO VI DERECHOS SOBRE TERRAZAS EN RESTAURANTES, BARES Y AFINES EN
BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 7

TITULO VII DERECHOS RELATIVOS A PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 10

TITULO VIII DERECHOS ESPECIALES SOBRE ASEO Y ORNATO 13

TITULO IX MATERIAS MUNICIPALES SOBRE TRANSITO Y TANSPORTE DE
VEHICULOS 15

TITULO X DERECHOS MUNICIPALES SOBRE FERIAS LIBRES, FERIAS
COSTUMBRISTAS Y OTROS..... 19

TITULO XI DERECHOS MUNICIPALES SOBRE CEMENTERIOS..... 23

TITULO XII MATERIAS MUNICIPALES RELATIVAS A URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES 24

TITULO XIII COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCIÓN PARA SOLICITUDES DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN. 25

TITULO XIV OTROS DERECHOS MUNICIPALES 26

TITULO XV PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES..... 26

TITULO XVI SOBRE LAS REBAJAS O EXENCIONES DE DERECHOS 27

TITULO XVII VIGENCIA DE ESTA ORDENANZA..... 27

ARTÍCULOS TRANSITORIOS..... 27

“ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES”



DECRETO EX N.º 2691

Curacautín, 28 de octubre de 2022.-

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el monto y cobro de los derechos Municipales que deben pagar las personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, por permisos, concesiones o servicios que obtengan de la Municipalidad de Curacautín, como, además, regular el conjunto de actividades económicas, productivas y del diario vivir en la Comuna.

“La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, será de exclusiva responsabilidad de Carabineros y de los Inspectores Municipales”

Artículo 2º. Cada Departamento Municipal confeccionará respecto de su área de funciones, el giro de los derechos que proceda según la presente Ordenanza y la dará a conocer al interesado, quien deberá enterar su pago en Tesorería Municipal dentro del plazo que corresponda.

Artículo 3º. Acreditado el pago mediante el comprobante que otorgue la Tesorería Municipal, la Dirección, Departamento, Sección u oficina según corresponda, otorgará el permiso, o la concesión o prestará el servicio que corresponda. Los montos por los derechos que se señalan, estarán expresados en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a excepción de aquellos casos en que se establezca un valor diferente.

Artículo 4º. Los derechos determinados para permisos, concesiones y servicios municipales, corresponden a cuotas fijas mensuales o diarias, con excepción de aquellos casos en que expresamente se indica un lapso distinto.

Artículo 5º. Cuando proceda la devolución de todo o parte del monto pagado por un Derecho Municipal, ello se efectuará por resolución fundada a través de Decreto Alcaldicio, emitido por la unidad giradora, previa solicitud por escrito del contribuyente dirigida al alcalde, adjuntando los respaldos del pago que acrediten lo solicitado e informe de la unidad que corresponda. Concluido este proceso, el expediente se enviará a la Dirección de Finanzas para su pago en un plazo de 30 días hábiles.

En el caso de las Patentes, el contribuyente que cese en el ejercicio de la actividad lucrativa que desarrolla después de pagada la patente, no tendrá derecho a reembolso por el tiempo que les faltare para enterar el periodo pagado.

Artículo 6º. Los giros y su correspondiente pago, deberán hacerse previamente al inicio de la concesión o permiso a la fecha en que se comienza a prestar el servicio, y el vencimiento del pago se fijará en el último día hábil del mes en que se efectúe el giro, salvo en aquellos casos en que la Ley haya fijado otro plazo.

En cada caso se dejará constancia del pago efectuado en el registro correspondiente con indicación del boletín de ingreso y de su fecha. Cada unidad giradora municipal, efectuara las cobranzas administrativas de los derechos morosos.

Artículo 7º. En el caso que los contribuyentes no regularicen sus pagos en forma oportuna, se procederá a su cobro en forma administrativa, y si aun se mantiene la deuda, se procederá a efectuar la cobranza judicial respectiva.

TÍTULO II

DERECHOS MUNICIPALES RELATIVOS A SERVICIOS DEPORTIVOS

Artículo 8°. Los usos y tratamientos de los bienes inmuebles y de espacios de uso público señalados en este título, deberán ceñirse a lo dispuesto en la presente ordenanza y a la normativa que para tal efecto disponga la Municipalidad.

Artículo 9°. Los derechos señalados en este Título, deberán ser girados por la Unidad de Deportes y pagados posteriormente en la Tesorería Municipal, lo anterior, con a lo menos 4 días de anticipación al uso del recinto.

Toda solicitud de ocupación de los inmuebles y espacios públicos señalados en este Título, deberá ser presentada en la Unidad de Deportes, con a lo menos 15 días hábiles de anticipación, a través de formulario dispuesto en la Unidad ya señalada o en cualquier otra que se estime pertinente para facilitar su entrega.

Artículo 10°. Para el uso de los recintos deportivos **Pedro Aguirre Cerda y Recinto Estadio Camino Victoria** y servicios relacionados, pagaran los siguientes derechos:

1.Por concepto de ocupación para práctica de deportes o espectáculos deportivos, u otras actividades.	Valor Hora 0,25 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,58 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,75 UTM Valor Jornada Completa 1,16 UTM
2.Por concepto de ocupación para espectáculos artísticos, culturales y otros no puramente deportivos.	Valor Hora 0,41 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,99 UTM Valor Media Jornada Vespertina 1,33 UTM Valor Jornada Completa 1,99 UTM

Media Jornada Diurna desde las 08:00 a 15:00 Hrs

Media Jornada Vespertina desde las 15:00 a 23:00 Hrs

Jornada Completa desde las 08:00 a 23:00 Hrs

Artículo 11°. Para el **Uso Deportivo Especial** de los recientes deportivos **Pedro Aguirre Cerda y Recinto Estadio Camino Victoria (Empastado)**, pagaran los siguientes derechos:

1.Torneos de Futbol con uso de cancha de futbol completa, camarines y otras dependencias (1 a 5 días seguidos).	Valor Hora 0,25 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,33 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,41 UTM Valor Jornada Completa 0,58 UTM
2.Torneos o Campeonatos de otros deportes, con uso de media cancha de Futbol. Ej.: Futbol 7 u otros (8 o más fechas de 1 o 2 días).	Valor Hora 0,13 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,22 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,28 UTM Valor Jornada Completa 0,33 UTM
3.Torneos deportivos con uso de cancha completa, camarines y otras dependencias Ej. Voleibol, Futsal, Basquetbol, Badminton, Fitness u otros. (1 fecha de 1 a 5 días seguidos).	Valor Hora 0,10 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,25 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,50 UTM Valor Jornada Completa 0,83 UTM
4.Ligas Deportivas con uso de cancha completa, camarines y otras dependencias. (8 o más fechas de 1 o 2 días).	Valor Hora 0,17 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,25 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,33 UTM Valor Jornada Completa 0,41 UTM
5.Ligas Deportivas con uso de cancha completa, camarines y otras dependencias Ej.: Voleibol, Futsal, Basquetbol, Badminton, Fitness u otros. (8 o más fechas de 1 a 3 días).	Valor Hora 0,08 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,20 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,41 UTM Valor Jornada Completa 0,58 UTM

Media Jornada Diurna desde las 08:00 a 15:00 Hrs

Media Jornada Vespertina desde las 15:00 a 23:00 Hrs

Jornada Completa desde las 08:00 a 23:00 Hrs

Artículo 12°. Para el uso del **Gimnasio Municipal**, pagaran los siguientes derechos:

1.Por concepto de ocupación para práctica de deportes o espectáculos deportivos.	Valor Hora 0,13 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,46 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,58 UTM Valor Jornada Completa 0,99 UTM
2.Por concepto de ocupación para espectáculos artísticos, culturales y otros no puramente deportivos.	Valor Hora 0,25 UTM Valor Media Jornada Diurna 0,66 UTM Valor Media Jornada Vespertina 0,99 UTM Valor Jornada Completa 1,41 UTM

Media Jornada Diurna desde las 08:00 a 15:00 Hrs

Media Jornada Vespertina desde las 15:00 a 23:00 Hrs

Jornada Completa desde las 08:00 a 23:00 Hrs

Artículo 13°. La Municipalidad de Curacautín se reserva el derecho de NO facilitar los recintos deportivos antes señalados, por motivos justificables y con bases sustentables para su negación.

Artículo 14°. Los valores indicados en este título, implican el uso transitorio por la jornada o cantidad de horas que sea requeridas por el usuario en el recinto respectivo, sin embargo, no contempla los gastos adicionales que pudiesen concurrir y que determine la Dirección encargada, como, por ejemplo: gastos adicionales en agua, energía eléctrica, daños a mobiliario y/o estructurales, aseo entre otros.

Artículo 15°. El pago de los derechos por cada recinto deportivo, permitirá el uso de los camarines y baños en forma gratuita.

Artículo 16°. Los días y horarios de funcionamiento de los recintos deportivos serán los siguientes:

1. Temporada Alta (Diciembre a Marzo)	(08:00 a 23:00) (sujeito a modificación)
2. Temporada Baja (Abril a Noviembre)	(08:00 a 23:00) (sujeito a modificación)

Artículo 17°. En caso de destrucción del mobiliario y/o infraestructura de los Recintos Deportivos Municipales, estos serán de exclusiva responsabilidad de la persona natural o jurídica que solicito el permiso, debiendo esta reparar el daño producido a su costa, en el plazo máximo de 30 días.

TÍTULO III

DERECHOS MUNICIPALES RELATIVOS A SERVICIOS CULTURALES, RECREATIVOS Y OTROS

Artículo 18°. Los valores por concepto de ocupación del Teatro Municipal (Casa de la Cultura) se establecerán de acuerdo a el valor que tenga la UTM del mes respectivo.

Artículo 19°. Los derechos señalados en este título deberán ser girados por el Departamento Rentas y Patentes, pagados en la Tesorería Municipal, permaneciendo el comprobante de ingreso, como respaldo en el archivo del Teatro Municipal.

1.Salón Auditorium (115 butacas/ 64 M2): Este espacio tiene una capacidad para 112 personas sentadas. Se encuentra habilitado para la realización de todo tipo de expresiones artísticas, además de contar con una pared con espejos	Valor Media Jornada 0,34 UTM Valor Jornada Completa 0,66 UTM
2.Salas taller N°3 (50 M2): Espacio habilitado para reuniones, charlas, etc	Valor Media Jornada 0,29 UTM Valor Jornada Completa 0,56 UTM
3.Salas taller N°2 (23 M2): Espacio habilitado para reuniones, charla, etc. Se encuentra equipada con sillas y mesas.	Valor Media Jornada 0,24 UTM Valor Jornada Completa 0,46 UTM
4.Hall (72 M2): Espacio destinado a la recepción de	Valor Media Jornada 0,29 UTM

público, exposiciones de artesanía, pinturas, etc.	Valor Jornada Completa 0,57 UTM
--	---------------------------------

Cantidad de horas: Media Jornada 4 horas / Jornada completa 8 horas

* La ocupación del Auditorium, Salas de Taller y Hall, se podrá realizar de Lunes a Domingo, sin embargo, tratándose de los fines de semana, la ocupación de estos espacios estará sujeta al personal disponible para tales efectos*

Artículo 20°. Si la solicitud tiene como objeto la presentación de espectáculos, shows o eventos culturales, ya sea al interior o fuera del radio urbano, pagara el siguiente derecho por su ocupación: **0.5 UTM.**

Artículo 21°. La solicitud a que hace referencia el articulo precedente, debe estar destinada a ocupar espacios o inmuebles que se encuentren bajo la administración de la Municipalidad de Curacautín.

TÍTULO IV

DERECHOS POR OCUPACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y OTROS

Artículo 22°. La solicitud para la ocupación y uso de los bienes nacionales de uso público en la comuna de Curacautín, deberá presentarse en la Oficina de Partes Municipal, la que será derivada a la Dirección de Obras Municipales, según corresponda.

Artículo 23°. La solicitud deberá ser presentada con al menos 10 días (hábiles) de anticipación, contados desde la fecha tentativa en que se haga uso del permiso respectivo. Una vez presentada la solicitud, la unidad y/o dirección respectiva, deberá pronunciarse en un plazo de 10 días hábiles.

Artículo 24°. El permiso para la ocupación y uso de los bienes nacionales de uso público, pagaran los siguientes derechos, sin perjuicio, de la contribución que por patentes municipales u otros permisos correspondiere:

1.Ocupación de veredón por descarga de leña, materiales de construcción y otros.	Valor Diario 0,10 UTM
2.Acopio de escombros, materiales de construcción u otros, que no implique interrupción de tránsito vehicular y peatonal.	Valor M2 Diario 0,10 UTM
3.Mantención de escombros, materiales de construcción u otros, que implique interrupción de tránsito vehicular y peatonal.	Valor M2 Diario 0,24 UTM
4.Ocupación de vereda por colocación de andamios, cerco, etc.	Valor M2 Diario 0,05 UTM
5.Ocupación del Espacio Aéreo por M2 o fracción construido.	Valor M2 Diario 0,19 UTM
6.Ocupación de Subsuelo por m2 o fracción construido.	Valor M2 Diario 0,10 UTM
7.Ocupación de terreno perteneciente a un bien nacional de uso público, para un fin distinto a los mencionados anteriormente.	Valor M2 Diario 0,05 UTM

TÍTULO V

DERECHOS MUNICIPALES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Artículo 25°. El otorgamiento de permisos para el ejercicio transitorio de actividades lucrativas, pagaran los siguientes derechos municipales:

1. Funcionamiento de circos en Bienes Nacionales de Uso Público o Municipales.	Valor Diario 0,33 UTM
2. Parque de Juegos mecánicos, en Bienes Nacionales de Uso Público, Municipales o Particular.	Valor Diario 0,33 UTM
3. Parques de entretención menores, sin juegos mecánicos, en Bienes Nacionales de Uso Público, Municipales o de Privados (Con ocupación de terreno de hasta 50 metros cuadrados).	Valor Diario 0,01 UTM Valor Mensual 1,66 UTM
4. Bazares u otros similares, en Bienes Nacionales de Uso Público o Municipales.	Valor Diario 0,03 UTM Valor Semestral 0,33 UTM

5. Servicios no profesionales en Bienes Nacionales de Uso Público o Municipales (pintas caritas, trenzas, entre otros).	Valor Diario 0,03 UTM Valor Mensual 0,25 UTM
6. Venta de artículos varios, (burbuja, juegos luces) en actividades masivas en Bienes Nacionales de Uso Público o Municipales.	Valor Diario 0,17 UTM
7. Artistas y/o obras de arte. (Cantante, bailarín, pintor, entre otros).	Valor Diario 0,03 UTM
8. Instalación de mesas, toldos, foodtruck, entre otros, por M2 (Temporada de Fiestas Patrias).	Valor M2 0,02 UTM
9. Instalación de ramadas con pista de baile, por M2 (Temporada de Fiestas Patrias).	Valor M2 0,01 UTM
10. Actividades culturales y/o Recreativas, como motocross, competencia de caballos, perros u otros similares.	Valor Diario 0,50 UTM
11. Actividades culturales y/o Recreativas, como motocross, competencia de caballos, perros, u otros similares. Con venta de Alimentos y otros.	Valor Diario 1 UTM
12. Beneficios bailables, como peñas folclóricas, bingos u otros similares. valor diario.	Valor Diario 0,50 UTM
13. Beneficios bailables, como peñas folclóricas, bingos u otros similares (con venta de alimentos y otros).	Valor Diario 1 UTM
14. Actividades bailables y otros similares (con venta de alimentos y otros).	Valor Diario 2 UTM
15. Ocupación Media Luna Rodeo a la chilena.	Valor Diario 1 UTM
16. Ocupación Media Luna Rodeo a la chilena (con venta de alimentos y otros).	Valor Diario 2 UTM
17. Promociones o Marketing comerciales en Bienes Nacionales de Uso Público o Municipal.	Valor Diario 0,5 UTM
18. Venta de seguros automotrices.	Valor Mensual o Fracción 0,2 UTM
19. Certificados y autorizaciones en general.	Valor 0,05 UTM
20. Permisos provisorios para el ejercicio del comercio en proceso de obtención de patente, por mes o fracción.	Valor Mensual o Fracción 0,17 UTM

Artículo 26°. La Municipalidad de Curacautín, no se responsabilizará bajo ningún concepto por accidentes, daños y/u otros que puedan afectar tanto al permisionario como a terceros, con ocasión del ejercicio de la actividad autorizada y señalada en el presente Título. Sin perjuicio de lo anterior, el municipio se reservará el derecho a exigir los antecedentes y medidas que estime pertinentes, para la autorización del permiso y el correcto ejercicio de la actividad.

Artículo 27°. Todos los permisos otorgados por la Municipalidad de Curacautín, son exclusivamente para el ejercicio de la actividad lucrativa solicitada, y este permiso por sí solo, no incluye la autorización para la venta de Bebidas Alcohólicas.

Artículo 28°. Otros derechos que deben ser girados por el Departamento de Rentas y Patentes:

1. Inspección de locales para la instalación de negocios urbanos por primera vez.	Valor 0,04 UTM
2. Inspección de locales para la instalación de negocios rurales por primera vez.	Valor 0,08 UTM
3. Duplicado de Patente Comercial por extravío o deterioro.	Valor 0,10 UTM
4. Traslado de Patentes Comerciales.	Valor 0,19 UTM

Artículo 29°. El permiso sólo puede ser usado con la finalidad para la cual fue concedido. Por otro lado, se deberá mantener el correcto aseo y ornato del lugar o espacio físico sobre el cual fue objeto el respectivo permiso.

Artículo 30° Queda estrictamente prohibido la instalación de publicidad o propaganda más allá de la estrictamente necesaria, para la adecuada identificación de la actividad que se desarrolla.

Artículo 31° La contravención a cualquiera de las normas contenidas en el presente Título, faculta a la Municipalidad de Curacautín para suspender o cancelar el permiso concedido.

TÍTULO VI

DERECHOS SOBRE TERRAZAS EN RESTAURANTES, BARES Y AFINES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO

Artículo 32°. Se entiende por “Terraza” para efectos de esta reglamentación, la instalación formada por mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras u otro elemento de mobiliario urbano, móviles y desmontables, como también, los Deck de madera sobre los cuales estos últimos están montados.

Artículo 33°. En la terraza sólo se podrá realizar la misma actividad comercial y de forma accesoria al establecimiento principal del que dependen, tales como: expendio de comidas preparadas o bebidas alcohólicas, cafeterías, fuentes de soda y otros análogos según corresponda.

Artículo 34. La explotación de la terraza no puede ser subarrendada, ni cedida, aun cuando son transmisibles y transferibles junto con el establecimiento principal.

Artículo 35°. Para efectos de esta regulación se entenderá por “Permiso de Terraza” el acto administrativo en virtud del cual, la Municipalidad autoriza a una persona natural o jurídica determinada, para ocupar a título precario, parte del bien nacional de uso público sin crear otros derechos a su favor.

Artículo 36°. Los propietarios o arrendatarios de los establecimientos comerciales indicados en el Artículo precedente, podrán solicitar un Permiso de Terraza en el espacio público que se encuentre en frente de sus locales.

Con este fin, los respectivos solicitantes deberán adjuntar los documentos solicitados en el formulario de factibilidad, que para estos efectos dispondrá la Municipalidad.

Artículo 37°. El Permiso de Terraza lo otorgará el Alcalde, mediante Decreto Alcaldicio, previo informe de la Dirección de Obras Municipales y de la Dirección de Tránsito o de quienes hagan de tal, en caso de ser requerido.

Artículo 38°. El permiso tendrá una vigencia de un año, renovable de forma automática, previa comprobación del pago del derecho correspondiente (Girado por el Departamento de Rentas y Patentes y pagado en la Unidad de Tesorería Municipal). En todo caso, estos permisos tienen una naturaleza eminentemente precaria.

Artículo 39°. La Municipalidad podrá no renovar y/o poner término a un Permiso de Terraza, cuando concurra cualquiera de los siguientes presupuestos:

- a. Cuando se hayan iniciado procedimientos de los que se desprendan la existencia de graves molestias o perjuicios derivados del funcionamiento de la actividad.
- b. Cuando se haya apreciado por la Municipalidad un incumplimiento claro y evidente de las condiciones del permiso o de la propia reglamentación comunal.
- c. Cuando exista falta de pago oportuno del derecho correspondiente.
- d. Cualquier otro que la Municipalidad estime pertinente.

Artículo 40°. Una vez terminada la vigencia del permiso, cualquiera sea su causal, deberá ser restituido de inmediato el bien nacional de uso público, objeto de la solicitud y en las mismas condiciones en las que este fue entregado, siendo de cargo y a costa del peticionario, realizar las gestiones necesarias para aquello.

Artículo 41°. Cuando concurran circunstancias de interés público, que impidan la efectiva utilización del suelo para el destino autorizado en el respectivo permiso, tales como: obras, acontecimientos públicos o situaciones de emergencia; el permiso quedará sin efecto hasta que se extinga aquella circunstancia que generó el impedimento.

Sin perjuicio de lo anterior, serán de cargo del propietario y/o solicitante los costos relativos a la demolición, retiro de escombros o cualquier otra obra para dar estricto cumplimiento a este artículo.

Artículo 42°. El Permiso de Terraza lleva envuelto la condición de otorgar el acceso a la utilización o reparación de las bocas de riego, tapas de alcantarillado, canales u otras instalaciones de servicios públicos que estuvieren en el área de ocupación.

Artículo 43°. En virtud de la imprescriptibilidad del dominio sobre bienes nacionales de uso público, la mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada, no otorga derecho alguno al Permiso de Terraza.

En consecuencia, la Municipalidad tendrá plena libertad para conceder o denegar el permiso, haciendo prevalecer el interés general por sobre el particular.

Artículo 44°. El horario de funcionamiento de las terrazas situadas en el radio urbano del territorio comunal, será aquel relativo a su propio giro o al establecido en su respectiva patente comercial.

Artículo 45°. La autoridad municipal podrá reducir el horario de funcionamiento de una o más terrazas, fundado en circunstancias de índole sociológico, medioambiental, sanitario, urbanístico, ruidos, vibraciones o actos que generen molestias a los vecinos o a los turistas que pernoctan en las zonas cercanas a dichas terrazas.

Artículo 46°. Tanto el diseño como las características físicas y estéticas de las instalaciones que formen parte de la terraza, deberán ser aprobadas por la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Aseo y Ornato y Alumbrado Público, o de quienes hagan de tales.

En todo caso, en su diseño deberá primar las formas y colores acordes a las características propias de la comuna.

Artículo 47°. El permiso se otorgará por una extensión máxima equivalente al ancho del frente del local y a una profundidad mínima de 2 metros, para efecto del libre tránsito de peatones en caso de existir. En caso contrario, se podrá extender dicha profundidad, según lo determine la Municipalidad.

En el caso que las mesas queden contiguas a la calzada, se deberá considerar una franja de seguridad vial de 50 centímetros libres, medidos desde el interior de la solera hasta la zona de las mesas.

Artículo 48°. El permiso solicitado sobre un bien nacional de uso público que se encuentre en una zona muy cercana, pero no frente al local principal, como lo sería: parte de una plaza, parque, un antejardín no colindante, una esquina cercana etc., también podrá ser objeto de solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 46 de esta Ordenanza.

Artículo 49°. Todos los elementos utilizados en las terrazas, deberán ser retirados una vez que el local no esté funcionando. Tales elementos, no podrán bajo ninguna circunstancia permanecer fuera del horario de funcionamiento o ser almacenados en el espacio público.

Artículo 50°. El mobiliario será de un diseño unitario en cuanto a su forma y materialidad, respecto de toda el área autorizada en el respectivo permiso. Para ello, se han definido alternativas de mobiliarios tipos, las cuales estarán disponibles en el Departamento de Obras Municipales, debiendo el permissionario utilizar alguno de ellos de acuerdo a su conveniencia.

Artículo 51°. Las mesas, sillas, quitasoles y toldos a instalar en el espacio autorizado, deberán ser idénticas en cada local y resistentes a la intemperie. Se aceptará sólo un modelo de mesas, sillas y quitasoles por local.

Artículo 52°. Los quitasoles y toldos deberán ser cubiertos con lona gruesa engomada (impermeable y lavable) de un solo color por cada local, sin rayas o dibujos; a fin de mantener la luminosidad bajo ellos y no contaminar visualmente el espacio. Todo lo cual debe mantenerse en perfecto estado de conservación y limpieza.

Artículo 53°. Queda prohibido el cerramiento de las superficies verticales de las terrazas (incluido Deck de madera). Se permite solo en forma excepcional y para los días lluviosos o ventosos, el uso ocasional y transitorio de un cubrimiento o cerramiento de la zona de terraza con materiales rígidos translúcidos o transparentes, siempre que estos últimos estén soportados por estructuras ligeras y fácilmente desmontables.

Artículo 54°. El mobiliario a utilizar (mesas, sillas u otros) deberán estar construidas en madera o de cualquier otro material que la simule.

Artículo 55°. Los toldos podrán sujetarse mediante sistemas desmontables a anclajes en la zona autorizada para estos efectos y en ningún caso, podrán suponer un peligro para los peatones cuando el toldo sea desmontado.

Artículo 56°. Cuando a criterio de la Dirección de Obras Municipales, no sea posible aplicar lo dispuesto en el artículo precedente, se permitirá la construcción de un Deck de madera con separación entre las tablas, el cual deberá estar fijado al terreno por medio de polines de madera impregnada, con el objeto de permitir el paso de las aguas lluvias hacia el suelo.

Artículo 57°. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, será permitido y solo de forma excepcional, la construcción de radieres de hormigón u otros similares. Lo anterior, siempre que tal construcción, no implique modificar el nivel del suelo del Bienes Nacional de Uso Público objeto del permiso.

Artículo 58°. No se admite ninguna publicidad sobre el toldo, con la única excepción del logotipo y denominación del establecimiento que podrá figurar una sola vez y con proporciones justificadas y razonables. La publicidad que hace referencia este artículo, no está incluida en la patente comercial respectiva y generara el pago de un derecho en forma adicional. (de acuerdo a los m² del logo o publicidad respectiva)

Artículo 59°. Sólo se permitirán elementos de iluminación y calefacción autoabastecidos y sin conexión a redes. En efecto, se podrá contar con estufas autoabastecidas dentro del área establecida para terraza y sin obstruir los pasillos de accesibilidad entre las mesas.

Toda manipulación de dichos elementos, debe ser efectuada con la máxima precaución y con la debida mantención.

En consecuencia, los elementos deberán cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad y serán de exclusiva responsabilidad del establecimiento.

Artículo 60°. Queda prohibido la instalación y construcción de terrazas en toda la extensión de la calle Manuel Rodríguez, Costado Ruta internacional CH-181. Lo anterior, de acuerdo a la normativa urbanística y sobre caminos vigente.

Artículo 61. En las terrazas, quedan estrictamente prohibidas las actuaciones en directo o las presentaciones por equipos audiovisuales.

También se encuentra prohibido utilizar implementos o efectuar ampliaciones o agregados, que signifiquen la ocupación de una superficie mayor a la permitida y la proyección de esta en su altura.

Artículo 62°. Los titulares del permiso de terraza, deberán mantener todas las instalaciones y cada uno de los elementos que las componen con las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. En efecto, deberán en forma permanente recoger la basura y todo tipo de desechos que ensucien o contaminen el espacio público ocupado y el circundante.

Artículo 63°. Por razones de estética y de higiene, no se permitirá bajo ninguna circunstancia, almacenar productos, materiales o residuos propios de la actividad junto a las terrazas.

Artículo 64°. El permiso por concepto de ocupación de “Terrazas” pagaran los siguientes derechos:

1. Por ocupación permanente.	Valor Semestral Por m² 0,035 UTM
2. Por ocupación ocasional.	Valor Mensual Por m² 0,075 UTM

TÍTULO VII

DERECHOS RELATIVOS A PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

Artículo 65°. Toda propaganda que se realice en la vía pública o que sea vista desde la misma, estará afecta al pago de los derechos contemplados en la Ley de Rentas Municipales, como también, a lo dispuesto en la Ley 21.473 sobre Publicidad Visible desde Caminos, Vías o Espacios Públicos y lo señalado en la presente Ordenanza.

Artículo 66°. Los Derechos Municipales relativos a la Publicidad y Propaganda, serán cobrados en forma anual, conjuntamente con la patente comercial respectiva. Cualquier otra solicitud de propaganda, será girada por el Departamento de Rentas y Patentes y pagada en la Tesorería Municipal, según la periodicidad asignada en la tabla de derechos respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos asociados a su instalación, los que serán cobrados en conformidad a lo dispuesto en la Ley 21.473.

Artículo 67°. Las normas para regular los estándares técnicos de diseño y emplazamiento para la instalación de la publicidad a que se refieren las disposiciones del presente título, serán fijadas en la Ley 21.473 sobre Publicidad Visible desde Caminos, Vías o Espacios Públicos, como, además en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en la presente Ordenanza Local.

Artículo 68°. La presente Ordenanza se aplicará respecto de los elementos publicitarios que puedan ser vistos desde:

- a) Caminos públicos situados fuera de los límites urbanos.
- b) Vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos por Decreto Supremo.
- c) Vías públicas urbanas que no correspondan a caminos públicos.
- d) Otros espacios públicos urbanos, tales como plazas y parques.
- e) El interior de unidades habitacionales, bien sea de forma directa o indirecta.

Artículo 69°. Para la instalación de un elemento publicitario, sea en un bien nacional de uso público, bien fiscal, bien municipal o bien privado, se requiere del permiso de instalación que regulan los artículos 9°, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 21.473, otorgado por la Dirección de Obras Municipales, previo pago de los derechos municipales correspondientes que procedan por este concepto. Los elementos publicitarios que sean visibles desde caminos públicos, rurales o urbanos, o desde vías públicas urbanas deberán contar además con los informes técnicos favorables a los que se refiere el artículo 6° de la misma Ley.

Lo anterior es sin perjuicio de que, para el otorgamiento de permisos de instalación de elementos publicitarios en el espacio público, también se requiere obtener previamente de la Municipalidad respectiva la concesión o el permiso precario para el uso de dichos espacios, en conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio del Interior, de 2006, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad estará facultada para cobrar derechos por estas concesiones o permisos precarios, distintos de los derechos municipales que deben pagarse por los permisos de instalación de elementos publicitarios, en concordancia con lo establecido en el artículo 41 del Decreto Supremo N° 2.385, del Ministerio del Interior, de 1996, que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. Con todo, sólo podrá otorgarse permiso de instalación cuando no exista prohibición expresa para el emplazamiento de elementos publicitarios.

Artículo 70°. Elementos publicitarios que singularizan la actividad que se desarrolla en un inmueble. Los elementos publicitarios cuyo único objeto sea identificar el giro de un establecimiento deberán cumplir únicamente con las exigencias de seguridad vial e impacto en el entorno establecidas en la presente Ley 21.473 y en sus reglamentos, así como las disposiciones que la presente Ordenanza establezca respecto a este tipo de elementos publicitarios.

Artículo 71°. Control del impacto que los elementos publicitarios provocan en el entorno urbano. La Dirección de Obras Municipales podrá rechazar el permiso de instalación de elemento publicitario si determina que éste podría alterar significativamente el entorno en el que pretende emplazarse. Para efectos de lo anterior, la Dirección de Obras Municipales deberá considerar, en los supuestos que

fueren aplicables, el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos, contemplados en el artículo 11 de Ley 21.473.

Artículo 72°. La Dirección de Obras Municipales otorgará el permiso, si la solicitud cumple con las disposiciones establecidas en la presente ley, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en el respectivo instrumento de planificación territorial y en la ordenanza local de propaganda y publicidad, previa entrega de la correspondiente garantía y previo pago de los Derechos Municipales correspondientes a las obras provisorias, conforme al número 3 de la tabla contenida en el inciso primero del artículo 130 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprobó la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 73°. A solicitud de parte interesada y por motivos fundados relacionados con la falta de cumplimiento de la normativa aplicable, la Dirección de Obras Municipales podrá revocar un permiso ya conferido y proceder con los trámites para obtener el retiro del elemento.

Artículo 74°. Vencido el plazo de vigencia del permiso de instalación o decretada su revocación por la Dirección de Obras Municipales, deberá procederse al retiro del elemento publicitario, dentro del plazo máximo de 30 días contado desde el vencimiento del plazo de vigencia o desde la revocación del permiso. Los costos relacionados con dicho retiro serán de cargo del avisador.

Artículo 75°. Responsabilidad por eventuales daños a terceros y obligación de la municipalidad de arbitrar los medios para efectuar oportunamente el retiro. Los avisadores serán responsables por los eventuales daños a terceros que pudieren provocar los elementos publicitarios que no fueren retirados dentro del plazo correspondiente, aun cuando el Juzgado de Policía Local hubiere ordenado a la Municipalidad efectuar el retiro, con cargo a la garantía constituida. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que la Municipalidad no sea responsable civilmente por tales daños, no obsta a que deba arbitrar los medios necesarios para efectuar oportunamente dicho retiro.

Artículo 76°. Todo propietario o usuario de cualquier forma de propaganda en el territorio comunal, estará obligado a mantenerla en buen estado de conservación y limpieza, pudiendo la Municipalidad demandar su mejoramiento ya sea en cuanto a su calidad, materialidad, limpieza y/o estética cuando así lo estime conveniente, para lograr una adecuada armonía con el entorno urbano y el espacio público y la imagen de la comuna.

Artículo 77°. Toda propaganda que se realice en conformidad a la presente Ordenanza Local, estará afecta al pago de derechos municipales, a excepción de:

- a. Las actividades de carácter, religioso, cultural, de beneficencia y aquellas que realice la Autoridad Pública o Municipal.
- b. Los avisos instalados en el interior de los negocios.
- c. Los rótulos o placas de establecimientos de beneficencia, de instrucción y de profesionales en sus oficinas o en las obras en ejecución con permiso municipal.
- d. Las vitrinas cuando se destinen sólo a la exhibición de productos.

Artículo 78°. La solicitud de permiso deberá acompañar los siguientes antecedentes según corresponda:

- a. Plano de la estructura o letrero publicitario en croquis manual o digital. Este plano debe dejar en evidencia las características físicas y estéticas del objeto soporte de la publicidad.
- b. El texto del mensaje, la tipografía a utilizar y los dibujos o logotipos que se utilizarán.
- c. Las especificaciones técnicas relativas al material, colores, tipo de iluminación indirecta, etc.
- d. Cualquier otro que de acuerdo a la legislación vigente o que la Dirección de Obras Municipales requiera.

Artículo 79°. Los letreros identificatorios ubicados al interior de la comuna, deberán cumplir con las siguientes características técnicas:

- 1) Materiales: Todos los letreros identificatorios ubicados al interior de la comuna, deberán ser de madera (nativa o introducida) y/o piedra laja o volcánica, y/o fierro forjado tipo artesanal. No se admitirá el uso de acrílico y otros materiales traslúcidos, como tampoco, las telas vinílicas o materiales sintéticos o similares, cualquiera sea el tipo de letrero y su ubicación.
- 2) Elementos de sustentación: columnas, montantes, marquesinas, etc., serán ejecutados en madera, piedra y/o fierro forjado tipo artesanal o bien otros elementos estructurales revestidos en madera. La Dirección de Obras Municipales estará facultada para exigir un informe de cálculo estructural acerca de la sustentación e instalación del letrero según sea el tamaño y/o características de éste.
- 3) Iluminación: Los carteles iluminados deberán tener la fuente emisora de luz ubicada de tal manera que no produzca encandilamiento a automovilistas ni peatones. Por otro lado, se deberá utilizar artefactos de iluminación aptos para la intemperie, siendo el cableado totalmente embutido, quedando prohibido el cableado aéreo.
- 4) Terminaciones: La utilización de la madera en los elementos componentes de un cartel implica que a pesar de los tratamientos superficiales a que se someta, esta deberá seguir evidenciando su condición de tal. Para ellos no se admitirá el pintado completo de la superficie de madera si no es con materiales transparentes (aceites, barnices, ceras, etc.) o bien con tintas de color igualmente transparentes que, aun tiñendo la madera permita apreciar sus vetas y textura.

Artículo 80°. Los letreros identificatorios instalados de forma transitoria por un periodo que no exceda de 30 días, estarán exentos de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo precedente.

Artículo 81°. Los propietarios de terrenos o sitios en que se encuentre emplazada la propaganda o publicidad, serán responsables del pago de los derechos municipales por este concepto y se les podrán girar los derechos y multas que procedieren.

Artículo 82°. No serán autorizados y quedará estrictamente prohibido dentro del territorio comunal, la instalación de los siguientes avisos publicitarios o propagandísticos:

1. En la faja vial de un camino público o de una vía urbana.
2. En puntos peligrosos, o a menos de la distancia mínima respecto de los mismos, definida en los reglamentos respectivos.
3. Que contengan texto variable o que presenten movimientos de cualquier clase, con excepción de la alternancia sucesiva de imágenes fijas admitida por la letra c) del artículo 25 Ley 21.473.
4. Los ubicados sobre o bajo líneas de transmisión de energía eléctrica y a una distancia lateral inferior a la señalada por la normativa o Superintendencia del ramo.
5. Los que por su dimensión y/o ubicación obstaculicen la visibilidad de conductores y peatones en cruces, empalmes, enlaces a nivel, enlaces a desnivel u otros definidos en los respectivos reglamentos.
6. Avisos en los parques, plazas, y jardines públicos que no formen parte del proyecto de habilitación aprobado por la Dirección de Obras.
7. Avisos pintados en muros laterales o medianeros de edificaciones, así como los pintados o colgados en cortinas metálicas o sistemas de cierre de locales.
8. No está permitido la fijación de carteles en árboles, estatuas, fuentes y elementos de equipamiento urbano o rural.
9. Letreros de acrílicos luminosos y no luminosos, letreros de lata, letreros colgados o colocados en marquesinas, portales o tapacanes.
10. Dentro del radio urbano no se permitirán lienzos promocionales, excepto pendones autorizados por el municipio o que tengan relación con actividades culturales y para entidades que no persigan fines de lucro.
11. Instalación de banderas publicitarias comerciales en la comuna, excepto las autorizadas por la Municipalidad.

12. Atriles y trípodes, excepto las cartas menú gastronómicas que se encuentren instaladas al frente del local comercial.
13. Toda Publicidad que atente contra el orden legal vigente, o que adolezcan de objeto comercial ilícito.

Lo anterior, sin perjuicio de las prohibiciones y excepciones señaladas en el artículo 5° de la ley 21.473

Artículo 83°. Toda publicidad que se realice en la vía pública o que sea vista u oída desde la misma, se registrá por las normas señaladas en la presente ordenanza y pagará los siguientes derechos Municipales:

1.Letreros o avisos adosados a los muros, por m² o fracción.	Valor m²Anual 0,15 UTM
2.Letreros, carteles o avisos colgantes y sobresalientes por metro cuadrado o fracción.	Valor m²Anual 0,25 UTM
3.Letreros camineros por m² o fracción.	Valor m²Anual 2,00 UTM
4.Banderas o lienzos por m² o fracción.	Valor m²Anual 0,5 UTM
5.Promoción por medios aéreos. Ej: aviones, helicópteros, globos, zeppelin y otros.	Valor Diario 1,00 UTM
6.Derechos por propaganda transitoria al interior de recintos deportivos u otros. (tamaño máximo de cada elemento publicitario 1x4 Mts)	Valor Diario 0,17 UTM Valor Por 6 Meses 2 UTM
7.Uso de altoparlantes, reproductores o difusor de sonido al exterior. Uso estable. (lunes a sábado desde las 10.00 a 19.00)	Valor Diario 0,05 UTM
8.Uso de altoparlantes, reproductores o difusor de sonido al exterior. Uso móvil. (lunes a sábado desde las 10.00 a 19.00)	Valor Diario 0,10 UTM
9.Otro tipo de propaganda o derecho no clasificado en este título.	Valor Diario 0,5 UTM

TÍTULO VIII

DERECHOS ESPECIALES SOBRE ASEO Y ORNATO

Artículo 84°. El presente Titulo regula las condiciones en las cuales la Municipalidad presta y utiliza los servicios destinados a la extracción de los desechos y residuos sólidos en la Comuna de Curacautín.

Artículo 85°. La extracción o recogida de responsabilidad Municipal corresponden a las extracciones usuales y ordinarias de residuos sólidos domiciliarios y en toda otra fuente cuyos residuos presenten composiciones similares a los de las viviendas. Se entiende por extracción usual u ordinaria, la que no sobrepasa el volumen de 60 litros diarios.

Artículo 86°. Para los servicios en que la extracción de residuos sólidos domiciliarios exceda los 60 litros diarios, y para otras clases de extracciones no comprendidas en dicha categoría, la Municipalidad fijará en la respectiva tabla de derechos de la presente reglamentación, el monto especial de los derechos a cobrar cuando su retiro sea de responsabilidad municipal.

- Artículo 87°.** Tienen la categoría de residuos sólidos urbanos los siguientes materiales residuales:
- a. Los desechos de la alimentación o el consumo doméstico producido por los ciudadanos en sus viviendas.
 - b. Los residuos procedentes del barrido de las aceras efectuados por los ciudadanos.
 - c. Los residuos producidos a consecuencia de pequeñas obras domiciliarias, cuando la entrega diaria a los servicios de la recogida no sobrepase los 20 litros.
 - d. La broza de la poda de árboles y del mantenimiento de plantas siempre que se entreguen de forma cortada.
 - e. Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales comerciales.
 - f. Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e industriales, siempre que puedan asimilarse a los desechos domiciliarios.

- g.** Los residuos producidos por el consumo en bares, restaurantes y demás establecimientos que expendan productos alimenticios cocinados o en los que se realicen consumo de cualquier clase. Asimismo, los producidos en supermercados, mini mercados, autoservicios y establecimientos similares.
- h.** Los residuos de consumo en general producidos en residenciales, hoteles, pensiones, hospitales, clínicas, colegios, escuelas, y otros establecimientos públicos o abiertos al público.
- i.** Los animales domésticos muertos de peso inferior a 80 kilos.
- j.** Las deposiciones de los animales domésticos que sean librados de forma higiénicamente aceptables en sus respectivas bolsas plásticas cerradas.
- k.** Cualquier otro tipo de material residual asimilable a los señalados en las letras anteriores.

Artículo 88°. Quedan excluidos del servicio obligatorio de recogida domiciliaria las siguientes categorías de residuos:

- a.** Los desechos biológicos o químicos de hospitales, clínicas, consultorios y centros asistenciales.
- b.** Los animales muertos (sobre 80 kilos).
- c.** Los muebles, enseres domésticos, línea blanca en desuso, trastos viejos y los materiales residuales procedentes de pequeñas reparaciones en domicilios.
- d.** Los residuos procedentes de mercados.
- e.** Los materiales de desechos, cenizas y escoria producida en fábricas, talleres, almacenes y otras instalaciones.
- f.** Los desperdicios y estiércol producidos en los mataderos o lugares análogos.
- g.** La broza no trozada de la poda de árboles y del mantenimiento de plantas.
- h.** Cualquier otro material residual que en razón de contenido o forma de presentación pueda calificarse de peligroso.
- i.** Los desechos de construcción (Escombros)

Artículo 89°. Se prohíbe el abandono de residuos domiciliarios, escombros, enseres domésticos y otros, en el sector urbano y rural.

Artículo 90°. Queda prohibido depositar la basura en los días que no se preste el servicio de extracción de basura.

Artículo 91°. Se prohíbe depositar en los contenedores y/o basureros destinados para el reciclaje, elementos de cualquier otro tipo, que impidan el posterior aprovechamiento de estos elementos. (vidrios, aceites, orgánicos, cartón o papel, botellas plásticas, metálico)

Artículo 92°. Se considerarán servicios especiales la recolección prestada a aquellos usuarios cuya producción de basura exceda los 60 litros diarios (420 Litros semanales). Los excedentes de producción diaria de basura pagarán una tarifa especial con relación al costo por tonelada y por litro, la que será determinada por la Municipalidad.

Artículo 93° Los servicios especiales por extracción de basuras escombros y otros distintos de los indicados en el artículo 5° y siguientes de la Ley de Rentas Municipales, pagaran por concepto de derechos municipales los siguientes montos:

1.Retiro de escombros, material pétreo, escoria o residuos por M3.	Valor Por M3 0.2 UTM
2.Retiro de ramas, hojas y otras especies vegetales de jardines y huertos familiares por M3.	Valor Por M3 0.1 UTM
3.Extracción y retiro de especies arbóreas por unidad, sin perjuicio del costo de reposición, en su caso, previo informe del Departamento de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Alumbrado Público.	Valor 0.5 UTM
4.Mantenición de escombros en la vía pública.	Valor Diario Por M2 0.1 UTM

5.Retiro de Residuos domiciliarios provenientes de establecimiento comerciales, emprendimientos turísticos, particulares o servicios públicos que sobrepasen los 420 litros semanales (pago semestral): 1. 421 a 600 litros semanales 2. 601 a 1200 litros semanales 3. Sobre 1201 litros semanales	Valor Semestral 1 UTM Valor Semestral 2 UTM Valor Semestral 3 UTM
6.Servicio de tala, poda, limpieza de sitios eriazos que puedan crear riesgos de incendio o de salubridad en terrenos particulares, incluyendo el retiro por m².	Valor Por m² 0.5 UTM

Artículo 94° Los servicios especiales señalados precedentemente, estarán disponibles previa verificación de factibilidad de vehículos desde la Dirección de Obras o Departamento de Medioambiente de Aseo y Ornato y Alumbrado Público y de factibilidad de recepción con empresas en convenio o sitios de disposición final autorizados.

TÍTULO IX

MATERIAS MUNICIPALES SOBRE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS

Artículo 95°. En conformidad al artículo 3° Sobre la Ley de Tránsito y el artículo 4° letra h de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N.º 18.695, la Municipalidad está facultada para dictar normas específicas para regular el funcionamiento de los sistemas de tránsito en el territorio de la comuna. Las normas del presente título serán complementarias a las emanadas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Los derechos señalados en este título serán girados por el Departamento de Tránsito y Transporte Publico y serán pagados en Tesorería Municipal.

Artículo 96°. Los vehículos de tracción humana o a motor que con fines recreativos sean destinados a la entretención infantil o familiar mediante la realización de una actividad comercial en el radio urbano de la comuna, como los trencitos, arriendo de bicicletas, arriendo de triciclos, etc. se sujetarán a las siguientes normas:

- a. Deben obtener un permiso especial de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad para poder circular por las calles de la Comuna.
- b. Para el otorgamiento de dicho permiso especial deberán cumplir con las normas contempladas en la Ley de Tránsito.
- c. Para el otorgamiento de dicho permiso deberán además cumplir con las medidas de seguridad que les exija la Municipalidad en razón de la naturaleza del vehículo y de la actividad que realicen.
- d. Los vehículos deben respetar en su diseño, en el caso que proceda, una estética acorde con las características urbanas y culturales de la ciudad, con la finalidad de no contaminar visualmente su entorno más inmediato.
- e. A la actividad de los vehículos recreativos se les exigirá el cumplimiento de las restantes normas medio ambientales establecidas en la presente Ordenanza, especialmente en lo relativo a los ruidos molestos y la emisión de gases contaminantes.
- f. El horario de funcionamiento de este tipo de actividades comerciales en la vía pública será aquel establecido en su respectivo permiso.
- g. Dichos vehículos sólo podrán transitar por la o las calles que la Dirección de Tránsito de la Municipalidad le señale expresamente en el permiso especial.
- h. El estacionamiento de estos vehículos deberá efectuarse en recintos privados o en los lugares que determine la Dirección de Tránsito. El estacionamiento de estos vehículos sobre la vía pública colindante con el local de comercio con fines publicitarios, deberá contar, con el permiso de la Autoridad Municipal y el pago de los derechos pertinentes consagrados en la presente ordenanza.

Artículo 97°. Las Municipalidad potenciará activamente el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano y rural en la medida que las condiciones geográficas y climáticas así lo permitan.

Artículo 98°. La Municipalidad velará por las futuras construcciones viales al interior del radio urbano y rural de la comuna, como también las ya existentes, en la medida de que la factibilidad técnica y presupuestaria de los proyectos lo permitan.

Artículo 99° La Municipalidad dispondrá de estacionamientos fijos para bicicletas con características y diseño especiales para el cuidado y la seguridad de las mismas. Estos estacionamientos, estarán ubicados en lugares específicos y debidamente señalizados en el radio urbano de la comuna según un informe que elabore al efecto la Dirección de Tránsito.

Artículo 100°. La Municipalidad desarrollará programas comunales para incentivar el uso de bicicleta como medio de transporte, así como, además la realización de actividades para su correcta difusión.

Del Bodegaje o Almacenamientos

Artículo 101°. Los servicios de bodegaje de vehículos u otra clase de bienes abandonados en la vía pública, o retenidos por cualquier causa que estos lleguen a los recintos destinados por el municipio, pagarán los siguientes derechos por mes o fracción, a contar del ingreso al establecimiento:

1.Bicicletas, triciclos y similares,	Valor Por Mes o Fracción 0.25 UTM
2.Carretas o carretones a tracción animal o humana	Valor Por Mes o Fracción 0.5 UTM
3.Motos, motocicletas, motonetas	Valor Por Mes o Fracción 0.75 UTM
4.Automóviles, furgones, minibuses y camionetas	Valor Por Mes o Fracción 1.5 UTM
5.Camiones, buses, microbuses	Valor Por Mes o Fracción 2.0 UTM
6.Otros no clasificados	Valor Por Mes o Fracción 2.0 UTM

Artículo 102°. Los animales abandonados o sueltos en bienes nacionales de uso público o en terrenos de la Municipalidad, que por cualquiera persona y/o causa sean llevados a los corrales Municipales, pagaran por permanencia diaria, cada especie sin incluir el costo de alimentación, los siguientes derechos:

1.Animales mayores (Bovinos, equinos, etc.)	Valor Diario 0,02 UTM
2.Animales menores (cerdos, ovejas, chivos, aves, etc.)	Valor Diario 0,01 UTM

* Los animales ingresados por robo solamente cancelarán alimentación*

Artículo 103°. Queda estrictamente prohibido:

- a. El estacionamiento de buses y camiones en los pasajes de las poblaciones, salvo, para el caso de camiones que deban efectuar una carga y/o descarga transitoria.
- b. Estacionar vehículos sobre los bandejones centrales, laterales y en todo lugar no autorizado.
- c. El arriendo de autos, motos infantiles y otros similares en bienes nacionales de uso público, a menos que medie el permiso especial regulado en la presente Ordenanza.
- d. La realización de trabajos de reparación y/o manutención de vehículos en la vía pública en la medida que dicha actividad sea peligrosa o perturbe la libre circulación de vehículos y personas por las vías ocupadas.
- e. El estacionamiento diurno y nocturno de casas rodantes, motorhomes, buses y similares, en plazas, parques, calles, caminos rurales, orillas de ríos o lagos y en cualquier bien nacional de uso público o bien fiscal en que no esté autorizado expresamente. La Municipalidad estará obligada a instalar y mantener una adecuada y visible señalización de o los lugares donde está permitido el estacionamiento diurno o nocturno para este tipo de vehículos.
- f. El estacionamiento en la vía pública de cualquier vehículo, terrestre, fluvial o lacustre, de tracción humana o a motor con fines publicitarios o de exhibición, tales como, motos, bicicletas, balsas, kayak y otros similares. Se exceptúan de esta norma los estacionamientos de estos vehículos con fines publicitarios autorizados por la Municipalidad, para este efecto, sólo podrá utilizarse la calzada delantera del local de comercio y debiendo quedar un espacio

- amplio para el paso libre y sin molestia de los peatones. En todo caso, se deberán pagar además los derechos respectivos.
- g.** Prohíbese la instalación de carpas, casas rodantes, y picnics, sobre bienes nacionales de uso público, como playas, plazas, paseos, parques, calles, caminos rurales o sitios eriazos de la comuna. Para este efecto, sólo se podrán utilizar los lugares expresamente señalizados o las zonas de camping.

Artículo 104°. La municipalidad de Curacautín, se reserva el derecho de establecer cuáles serán las calles y los horarios establecidos, para la circulación de camiones en la comuna, así como además, los lineamientos de carga y descarga en los establecimientos comerciales entre otros.

Artículo 105°. Quedaran exento de cobro de derecho municipal por bodegaje o almacenamiento, los vehículos que se encuentren en corrales municipales, cuando concurra cualquiera de las siguientes causales:

- a) En los casos que el vehículo ha sido ingresado por robo, hurto, receptación u otro delito tipificado en el título Noveno del Libro segundo del Código Penal. Dicha circunstancia debe ser acreditada previa certificación de los Tribunales de Justicia correspondiente. El Departamento de Rentas y Patentes generará el decreto de reconocimiento para acreditar la exención del pago correspondiente.
- b) Quien se adjudique mediante remate, un vehículo que haya estado en corrales municipales, lo adquirirá exento de deuda por concepto de bodegaje. El adquirente, tendrá el plazo máximo de 3 días hábiles para retirar el vehículo, contados desde el día en que se realizó el remate. Transcurrido dicho plazo, procederá el cobro por bodegaje, según las reglas generales, de la presente Ordenanza.
- c) El no retiro de las especies o vehículos del corral después de 24 horas de emanada la Orden de Retiro de la autoridad competente, originará un costo adicional de cargo del dueño de la especie, de un 10% sobre el valor normal de estadía en corrales y que se aplicará a contar de las 48 horas, una vez recepcionada la Orden de Retiro emitida por el Tribunal correspondiente.

Artículo 106°. El costo del traslado, bodegaje y otros en que incurriere la autoridad por estos motivos, será de cargo del infractor y no podrá retirar el vehículo del lugar de almacenamiento (corral municipal) sin el previo pago del mismo. Todo lo anterior, sin perjuicio de la sanción que corresponda por la infracción.

De Los Taxis, Minibuses y Sus Paraderos

Artículo 107°. Los taxis y minibuses que circulen por la comuna sólo podrán estacionarse a la espera de pasajeros en los paraderos y en los estacionamientos reservados que autorice la Municipalidad. Se entenderá por estacionamiento, la paralización de un vehículo en la vía pública con o sin conductor, por un periodo no mayor al necesario para dejar o recibir pasajeros.

Artículo 108°. Los paraderos de taxis y minibuses serán de libre acceso para cualquier vehículo de ese tipo, no pudiendo persona, agrupación u organización alguna arrogarse exclusividad o preferencia en su uso. El incumplimiento de esta norma debe ser denunciado de inmediato ante el Juzgado de Policía Local.

Artículo 109° Los propietarios o sindicatos de taxis o de minibuses de otras comunas, no podrán solicitar estacionamientos reservados, debiendo para este efecto, utilizar los paraderos debidamente señalizados.

Artículo 110°. Las garitas de los estacionamientos reservados de taxis o de minibuses deberán someterse a las características técnicas que al efecto les señale el Director de Obras Municipales, o quien haga de tal, de modo que no contaminen visual y auditivamente el entorno urbano circundante.

Artículo 111°. El Permiso de estacionamiento reservado en Bienes Nacionales de uso público en los casos que la ley de tránsito, plan regulador comunal y demás normas legales aplicables que lo permitan y sean autorizados por el Municipio, estará grabado con los siguientes derechos:

Estacionamientos reservados de taxis c/u.	Valor Anual 2 UTM
---	-------------------

Los estacionamientos reservados estarán sujetos a la factibilidad y aprobación del Departamento de Tránsito Municipal

Artículo 112°. Los vehículos a que se hace mención en el artículo precedente, junto con renovar el permiso de circulación, deberán, además pagar sus derechos de estacionamiento debiendo requerir al Departamento de Tránsito la identificación pertinente.

- Artículo 113°.** Queda estrictamente prohibido a los conductores de taxis y de minibuses lo siguiente:
- a. Obstaculizar los paraderos de libre acceso.
 - b. Estacionar más vehículos que los expresamente aprobados y señalizados.
 - c. Destinar los paraderos o estacionamientos reservados para efectuar lavados, reparaciones, o ejercer cualquiera otra actividad comercial ajena a la del servicio de taxis o minibuses.
 - d. Dañar o alterar el entorno urbano o vegetal del lugar.

Artículo 114°. Los permisos y servicios que se señalan a continuación, pagarán los siguientes derechos:

1. Duplicado de Permiso de Circulación por perdida transferencia u otra causa.	Valor 0,15UTM
2.Registro de Cambio de Domicilio respecto de los permisos de circulación.	Valor 0,1 UTM
3.Cambio de Domicilio respecto de la licencia de conducir.	Valor 0,25 UTM
4.Certificado de Antigüedad de chofer.	Valor 0,1 UTM
5.Duplicado de licencia de conducir, cualquiera sea su clase, por extravío, cambio de domicilio, cambio de nombre y/o apellido, por deterioro, entre otros.	Valor 0,4 UTM
6.Control para conductores con licencia profesional A1 , A2, A3, A4, A5, cada 4 años.	Valor 0,5 UTM
7.Control cada 6 años para conductores con licencia clase B, C, D y F.	Valor 0,5 UTM
8.Control cada 6 años para conductores con licencia clase E.	Valor 0,25 UTM
9.Primer licencia clases B, C, D, E y F.	Valor 0,6 UTM
10.Cambios de clase o extensión a otra clase adicional a las ya autorizadas a conductores que estén en posición de licencia conforme a la Ley 18.290, por cada una.	Valor 0,4 UTM
11.Duplicado de Placa Patente de carro o remolque por extravío o deterioro.	Valor 0,3 UTM
12.Otros Servicios o Documentos no especificados.	Valor 0,05 UTM
13.Servicio de fotografía digital.	Valor 0,05 UTM
14.Venta de certificado de antecedentes para conductor, valor según registro civil.	Según R.C
15.Duplicado de Sello Verde o Rojo, por inutilización de este.	Valor 0,15 UTM
16.Examen de reglamento, práctico, físico y síquico cuando no se trate del que debe rendirse para el otorgamiento o control de licencia de conducir y certificado.	Valor 0,2 UTM
17.Permiso especial por traslado de vehículos, conforme Artículo 14 letra c) D.L 3.063, diario (ej: traslado a revisión técnica)	Valor 0,07 UTM
18.Derecho de presentación declaración jurada simple por vehículo fuera de Circulación por razones mecánicas, de tipo judicial, etc. Con la finalidad de evitar pago de pcv anual, Art. 16, ley de rentas municipales 3.063 y ley 18.440	Valor 0,25 UTM
19.Permisos a escuelas de conductores para practicar, por semestre y por vehículo autorizado semestral.	Valor 0,5 UTM
20.Certificado de tasación vehicular para transferencias.	Valor 0,05 UTM
21. Verificación de numero de motor, transformaciones, clasificaciones y otros afines, incluido el certificado correspondiente, cuando sea el caso / Si la verificación es fuera del recinto municipal.	Valor 0,15 UTM

Sobre los Reductores de Velocidad

Artículo 115° La construcción y señalización de reductores de velocidad en cualquiera de sus tipos, deberá hacerse conforme a lo establecido en la normativa vigente emanada del ministerio de transporte y telecomunicaciones.

Artículo 116° La solicitud de reductores de velocidad deberá ser efectuada por escrito y debidamente fundada, ya sea a través de la junta de vecinos, comités o agrupaciones de vecinos debidamente organizados correspondiente al sector donde está la necesidad.

Artículo 117° Recibida la solicitud, se procederá a evaluar técnicamente conforme a la normativa vigente, informando por escrito al interesado sobre lo resuelto.

Artículo 118° Cuando los reductores solicitados son para calles o avenidas de la Red Vial Básica, se deberá solicitar aprobación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Artículo 119° Bajo ningún motivo se aceptará la autoconstrucción de lomos de toro hechizos, procediendo a su inmediata demolición cuando aquello sea detectado.

Sobre el empadronamiento de carros y remolques

Artículo 120°. Se pagarán los siguientes derechos municipales por los servicios relacionados:

1.Padrón y placa patente de carros de arrastre.	Valor 0,4 UTM
2.Duplicado certificado de empadronamiento.	Valor 0,15 UTM
3.Certificado de modificación en el registro cuando no se trate de una rectificación de error u omisión administrativa en transferencia de remolques.	Valor 0,15UTM
4.Duplicado placa patente de carro de arrastre.	Valor 0,3 UTM

TÍTULO X

DERECHOS MUNICIPALES SOBRE FERIAS LIBRES, FERIAS COSTUMBRISTAS Y OTROS

Artículo 121°. Se entenderá por Ferias Libres y similares, el comercio que se ejerce en la vía pública, en los días, horas y lugares que autorice al efecto la Municipalidad. Los derechos señalados en este título serán girados por el Departamento de Rentas y Patentes y Pagados en Tesorería Municipal.

Artículo 122°. Mediante Decreto Alcaldicio se autorizará la colocación y el funcionamiento de las Ferias libres de la comuna. Dicho decreto establecerá los días y horas de funcionamiento, como además, el lugar donde se emplazará mediante la individualización de las calles y sus límites.

Artículo 123°. En las ferias libres se autoriza el expendio de los siguientes productos:

- a. Frutas.
- b. Verduras.
- c. Aliños, Condimentos, Encurtidos, Mote y Fruta Seca.
- d. Artículos de Aseo.
- e. Plantas y Flores.
- f. Papas y Cereales.
- g. Huevos.
- h. Pollos.
- i. Lácteos y Quesos.
- j. Abarrotes.
- k. Hierbas Medicinales.
- l. Otros Productos Alimenticios.
- m. Artículos de paquetería nuevos y usados, ropa en general.
- n. Agroelaborados
- o. Artesanía.
- p. Y Otros.

Artículo 124°. Las Ferias libres deben respetar las normas sanitarias contenidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Artículo 125°. Las Ferias libres deberán ubicarse en lugares alejados de cualquier foco de insalubridad ambiental.

Artículo 126°. Las ferias libres sólo podrán ubicarse en lugares donde no se produzcan interferencias con los flujos vehiculares de alta densidad. Deberán contar con una distancia mínima que permita el libre acceso peatonal a las viviendas aledañas y en ningún caso hacer uso de las áreas verdes, ni provocar daño o menoscabo a las mismas.

Artículo 127°. La capacidad máxima de cada Feria Libre será determinada en el Decreto Alcaldicio que autoriza su colocación y funcionamiento.

Artículo 128°. La ubicación de las ferias libres debe permitir el libre tránsito vehicular y peatonal, dejando, además, un espacio libre para la atención a público de a lo menos 3 metros.

Artículo 129°. La ubicación de los estacionamientos de los vehículos de transporte de mercaderías, la determinará la Dirección de Tránsito, o quien haga de tal.

Artículo 130°. Los permisos para ejercer el comercio en las Ferias libres serán concedidos directa y personalmente por la autoridad Municipal y tendrán un carácter netamente precario, intransferible e intransmisible, vale decir, no se pueden transferir ni transmitir bajo ningún título.

Artículo 131°. El trámite de obtención de un permiso para ejercer en las Ferias libres, se hará en la Departamento de Rentas y Patentes o quien haga de tal. Esta dirección tendrá los formularios necesarios para presentar dicha solicitud.

Artículo 132°. El ejercicio del comercio a que refiere este título, estará afecto al pago del permiso Municipal correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley N° 2.385 sobre Rentas Municipales y el Derecho Municipal por Permiso Municipal de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público. El pago a que alude el inciso anterior se efectuará en la Tesorería Municipal.

Artículo 133°. Todo comerciante que se desempeñe en las Ferias libres en evidente estado de ebriedad, o bien produzca alteraciones injustificadas al orden público, será denunciado por los inspectores Municipales a la unidad policial más próxima. La reincidencia a dicha falta, será causal de la suspensión del permiso y de persistir tal conducta, en la caducidad del permiso Municipal.

Artículo 134°. Será de cargo de los feriantes el cuidado del aseo, debiendo para ello dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- a. Una vez terminada la atención al público deberán recogerse todos los receptáculos con desperdicios y las basuras del suelo, debiendo barrer todo el lugar de modo que no quede ningún tipo de deshecho.
- b. Al término de cada jornada, la calzada ocupada por todos los puestos, deberán lavarse con agua a presión.

Artículo 135°. La Municipalidad podrá aplicar medidas de suspensión temporal del permiso por 30 días, en la circunstancia que el comerciante se negare reiteradamente en cumplir las normas de la presente reglamentación, previo requerimiento de los inspectores municipales o de Carabineros de Chile.

Artículo 136°. Si el conjunto de los comerciantes de una Feria Libre infringe las normas de aseo establecidas en esta reglamentación, se podrá suspender la totalidad de los permisos y por ende, el funcionamiento de la Feria Libre por una semana y si repitiese la infracción la suspensión será de 15 días. Una tercera contravención se sancionará con la anulación definitiva de los permisos.

Artículo 137°. El permiso caducará definitivamente:

- a. Por renuncia del Titular.
- b. Por fallecimiento del Titular.
- c. Por morosidad en el pago del permiso.
- d. Por hacer préstamo del permiso.
- e. Por haber sido sancionado por los Juzgado de Policía Local con tres infracciones dentro del plazo de un año.
- f. Por haber sido sorprendido atendiendo en estado de ebriedad en tres oportunidades en un período de seis meses. Acreditado estas circunstancias ante el Juzgado de Policía Local.
- g. Por adulterar el peso y cantidad de la mercadería acreditado por el Juzgado de Policía Local.

Artículo 138°. Las Ferias libres serán fiscalizadas por los inspectores municipales que actuarán como ministros de fe en estas actuaciones. Las instrucciones que impartan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, deben ser acatadas por los comerciantes. El Departamento de Rentas y Patentes, o quien haga de tal, mantendrá una hoja en cada carpeta de todos los comerciantes de Ferias libres, registrando en ella, las modificaciones que sean procedentes y las sanciones que se les hubiere aplicado.

Artículo 139°. En cada Feria Libre podrá existir un delegado ante la Municipalidad, el que deberá hacer respetar esta reglamentación entre los miembros de la Feria Libre, así como también, para llevar las inquietudes de éstos a la Municipalidad. Los feriantes deberán notificar por escrito el nombre, cédula de identidad y dirección del delegado designado a la Municipalidad.

Artículo 140°. Las personas que ejerzan el comercio ambulante en las calles autorizadas en el presente título, tienen el deber de no obstruir y dejar el libre tránsito a las entradas a negocios, casas particulares, entrada de vehículos y el libre acceso a bancas, paraderos y otros servicios destinados al uso del público general.

Artículo 141°. Se encuentra prohibido desarrollar comercio ambulante en el bien nacional de uso público comprendido en el siguiente cuadrante: Entre Calle Calama desde el poniente hasta Yungay por el lado oriente y desde Avenida Manuel Rodríguez lado norte, hasta la calle Arturo Prat lado sur. (En toda su extensión)

Artículo 142°. Así mismo, se establece la obligación de cada comerciante de dejar limpio y aseado diariamente el lugar que utilice para la comercialización de sus productos.

Artículo 143°. La Municipalidad de Curacautín no se responsabiliza bajo ningún concepto, por accidentes, daños y/o otros que puedan afectar tanto al permisionario como a terceros, con ocasión del ejercicio de la actividad autorizada y señalada en el presente Título. Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio se reservará el derecho de exigir los antecedentes necesarios, como también de establecer las medidas que estime pertinentes para el buen ejercicio de la actividad.

Artículo 144°. El comercio ambulante este sujeto a las mismas obligaciones, prohibiciones y sanciones dispuestas para las ferias libres.

Artículo 145°. El permiso para ejercer en Ferias Libres y otros, pagara los siguientes derechos:

1.Comerciantes de Ferias libres (feria de las pulgas, itinerantes u otras similares) c/u	Valor Semestral 0,5 UTM
2.Comercio Ambulante en Bien Nacional de Uso Público Delimitados por el Municipio. (Calles)	Valor Diario 0,05 UTM Valor Mensual 1 UTM
3.Carros Móviles como Foodtruck o similares (solo en ferias).	Valor Diario 0,33 UTM
4.Comercio en vehículos motorizados.	Valor Diario 0,20 UTM
5.Otros derechos no contemplados en este título.	Valor Diario 0,1 UTM

Ferias Gastronómicas Costumbristas y/o Artesanales

Artículo 146°. Feria costumbrista y/o artesanal es el espacio participativo de difusión y muestra de la identidad local, donde se comercializan productos tradicionales, valorando y promocionando la identidad comunal, en la cual, un conjunto de personas elabora, exhibe y vende obras de artesanía y alimentos.

Artículo 147°. La Muestra Gastronómica, requerirá de la presentación de comidas típicas, que den cuenta de la influencia multicultural de nuestra comuna.

Artículo 148°. Evaluación y Selección de Participantes: La evaluación y selección de los participantes estará a cargo del responsable del evento y los funcionarios Municipales designados para aquello.

Artículo 149°. Los participantes seleccionados deberán participar de Reunión de Coordinación con el Municipio, espacio en el cual, se plantearán las condiciones de participación preestablecidas en las bases de cada feria.

Artículo 150°. Las Ferias se instalarán en los lugares que establezca la Municipalidad mediante un Decreto Alcaldicio de Colocación y Funcionamiento de las Ferias Artesanales. En dicho decreto se establecerán los lugares, individualizando, los recintos, calles y/o plazas, las fechas y horarios de funcionamiento, el número de puestos permitidos, requerimientos sanitarios y todas aquellas normas que se estimen pertinentes para el buen funcionamiento de la Feria costumbrista y/o Artesanal y que no estén prescritos en la presente reglamentación.

Artículo 151°. Los comerciantes que ofrezcan sus productos en la Feria Artesanal recibirán la denominación de Artesanos.

Artículo 152°. Serán obligaciones de los artesanos las siguientes:

- a. El estricto cuidado y aseo del espacio ferial, del área verde y las especies vegetales que lo circunda y del mobiliario urbano en él existente, todo lo cual, al término del período autorizado, deberá ser entregado en perfectas condiciones.
- b. La vigilancia y el cuidado, tanto diurno como nocturno, de todos los elementos que permanezcan en los respectivos puestos artesanales y de las instalaciones de la Feria Artesanal.
- c. Será de responsabilidad de los expositores en particular el mantenimiento del orden público en el lugar de la Feria costumbrista y/o Artesanal y de denunciar a Carabineros de Chile de cualquier acto que afecte la seguridad y la tranquilidad de los artesanos y de los visitantes.

Artículo 153°. Los puestos ocuparán la superficie que determine el respectivo Decreto Alcaldicio en conformidad a la naturaleza del lugar donde funcionen las Ferias.

Artículo 154°. Cada puesto deberá contar con mobiliario de propiedad del expositor, destinado a la exhibición de los productos que allí se comercialicen, debiendo recubrir los espacios en los cuales no habrá atención de público formando un todo armónico entre todos los puestos.

Artículo 155°. Cada puesto o stand se identificará con una pizarra donde se consignará el nombre del artesano, especialidad y número del comprobante de pago del permiso Municipal correspondiente.

Artículo 156°. Cada expositor tendrá derecho a un solo permiso por feria costumbrista y/o artesanal.

Artículo 157°. Los puestos o stands deberán ser atendidos por sus titulares pudiendo éstos contar con los ayudantes que estime conveniente.

Artículo 158°. Cada feria deberá designar un delegado que los represente, quién tendrá la responsabilidad de la instalación de la Feria y tendrá la calidad de intermediario con la Municipalidad.

Artículo 159°. No se permitirán puestos o stand con mayor espacio al autorizado.

Artículo 160°. No se permitirá el funcionamiento de ningún puesto o stand que no acredite el pago de los derechos municipales.

Artículo 161°. No se permitirá a los expositores, el uso de radios, altoparlantes u otros elementos que perturben o molesten al público asistente o que contaminen acústicamente el medio ambiente.

Artículo 162°. Si el conjunto de expositores infringe las normas mínimas de aseo y demás exigencias indicadas en la presente reglamentación, o no se cumple con la instalación sanitaria exigida en el respectivo decreto alcaldicio, se suspenderá la Feria por el tiempo que se estime conveniente.

Artículo 163°. Se pagarán los siguientes derechos Municipales por la ocupación y funcionamiento de Ferias Artesanales, Gastronómicas y Costumbristas u otras actividades a fines:

1.Stand de venta de flores, artesanía y agro elaborados.	Valor Diario 0,17 UTM
2.Stand de gastronomía.	Valor Diario 0,5 UTM
3.Stand de licores artesanales.	Valor Diario 1 UTM
4. Stand de venta de artículos infantiles y otras actividades recreativas.	Valor Diario 0,17 UTM
5. Otros derechos no contemplados en este título.	Valor Diario 0,20 UTM

TÍTULO XI

DERECHOS MUNICIPALES SOBRE CEMENTERIOS

Artículo 164°. Los cementerios están regulados por el Decreto N° 357 de 1970, Reglamento General de Cementerios. Los derechos señalados en este título serán girados por el Departamento de Obras y Pagados en Tesorería Municipal.

Artículo 165°. Los Derechos Municipales se regulan a través de la presente ordenanza para los Cementerios Municipales pertenecientes a Curacautín y Malalcahuello, los cuales, corresponden a los siguientes:

1.Valor Sepultación.	Valor 0,5 UTM
2.Valor terreno m² perpetuo.	Valor Por M2 1,2 UTM
3.Derechos por construcción de tumba	Valor 0,75 UTM
4.Derecho por construcción de mausoleos.	Valor 15 % del presupuesto
5.Valor nicho pisos 1 y 4. (Perpetuo)	Valor 5 UTM
6.Valor nichos pisos 2 y 3. (Perpetuo)	Valor 7 UTM
7.Derechos por colocación de marcos de madera en sepulturas.	Valor 0,2 UTM
8.Arriendo Nichos Temporales.	Valor Anual 1 UTM
9.Exhumación de cadáveres previa autorización del servicio de salud u orden judicial	Valor 2 UTM
10.Derecho por modificación, ampliación sepultura o mausoleo.	Valor 0,5 UTM
11.Reparaciones menores en sepulturas o mausoleos (Mantenciones)	Valor 0,25 UTM
12.Traslado de cadáveres.	Valor 2 UTM
13.Personas que ejecuten trabajos dentro del cementerio en forma permanente.	Valor Anual 4 UTM
14.Personas que ejecuten trabajos dentro del cementerio en forma ocasional por construcción.	Valor Mensual 0,5 UTM
15.Certificado de sepultación.	Valor 0,05 UTM
16.Derecho por uso de velatorio Municipal.	Valor 1 UTM

Artículo 166°. Volverán al dominio de la Municipalidad aquellos terrenos que infrinjan los dispuesto en el Reglamento General de Cementerios, Decreto N° 357 de 1970.-

TÍTULO XII

MATERIAS MUNICIPALES RELATIVAS A URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES

Artículo 167°. Los servicios, concesiones o permisos relativos a la urbanización y construcción que se señalan más adelante, pagaran los derechos municipales que indican, en conformidad a lo dispuesto en el art 130 de la ley general de urbanismo y construcciones, contenida en el DS 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los derechos señalados en este título serán girados por el Departamento de Obras Municipales y Pagados en Tesorería Municipal, los cuales son los siguientes:

1. Subdivisiones y loteos.	2% Del avalúo fiscal del terreno
2. Obras nuevas, ampliaciones, alteraciones, reparaciones y obras menores.	1.5% Del presupuesto
3. Alteraciones, reparaciones, obras menores y provisorias.	1% Del presupuesto
4.Impresión de Planos tipos, firmados por la DOM.	1% Del presupuesto
5.Reconstrucción.	1% Del presupuesto
6.Modificación de proyectos	0,75% Del presupuesto
7.Demoliciones por m ²	0,5 % Del presupuesto
8.Aprobación de planos para venta por pisos, por unidad a vender.	Cuotas de ahorro corvi por unidad a vender
9.Derechos Municipales al ingreso de solicitud de anteproyecto o permiso	10% Valor indicado art 130 L.G.U.C
10.Certificados de Numero, Línea, Recepción, Venta por Pisos; Otros Certificados en general	1Cuota de ahorro corvi
11.Fusión de terreno	1Cuota de ahorro corvi
12.Certificado de deslindes en conformidad al plano catastral.	Valor 0,2 UTM
13.Inspección técnica solicitada por Terceros.	2% Valor contrato
14.Certificados de mediciones y deslindes de terrenos particulares.	Valor 1,50 UTM
15.Estudio y revisión de Anteproyectos y/o permisos de: 1. Construcción. 2. Subdivisiones. 3. Loteos. 4. Loteos con construcción simultánea.	Valor 2 UTM Valor 1,5 U.T.M Valor 1,5 U.T.M Valor 1 U.T.M
16.Informes elaborados por funcionarios municipales a solicitud de particulares.	Valor 0,5 UTM
17.Copia autorizada Permiso de construcción y recepciones definitivas con sus antecedentes (no contempla planimetría)	Valor 0,1 UTM.
18.Cambio de destino de edificaciones.	Valor 1 UTM
19.Informe previo para Patentes Municipales.	Valor 0,1 UTM
20.Resolución aprobación uso bien nacional de uso público.	Valor 0,50 UTM
21.Modificación de vereda y veredón para entrada de vehículo.	Valor Por M2 0,3 UTM
22.Otros certificados en general. C/U	Valor 0,05 UTM
23.Otros derechos no contemplados en este título.	Valor Mensual 0,15 UTM
24.Otros certificados en general. C/U	Valor 0,05 UTM
25.Otros derechos no contemplados Mensual.	Valor 0,15 UTM
26.Fotocopia de planos blanco y negro (incluye doblado). C/U.	Valor 0,05 UTM
27.Copia autorizada de Plano Regulador y de planos municipales. C/U	Valor 1UTM
28.Copia autorizada Memoria Explicativa Plano regulador C/U.	Valor 0,1 UTM
29.Copia autorizada de planos permiso de edificación. C/U	Valor 0,1 UTM

Artículo 168°. Los certificados, planos y documentos en general, que soliciten los distintos departamentos y servicios traspasados para fines institucionales, quedaran exentos de pago.

Artículo 169°. Derechos relacionados con arriendo maquinaria, camiones y otros vehículos menores de propiedad municipal, pagaran los siguientes derechos:

1.Arriendo Cargador Frontal o Retroexcavadora Municipal por hora o fracción.	Valor 0.6 UTM
2.Arriendo Bulldozer Municipal.	Valor Por Hora 1 UTM
3.Arriendo Motoniveladora Municipal.	Valor Por Hora 1 UTM
4.Arriendo Rodillo Municipal.	Valor Por Hora 0,8 UTM
5.Arriendo Camión Tolva de 12 m3.	Valor Por Hora 0,6 UTM
6.Arriendo Camión Tolva de 6 m3.	Valor Por Hora 0,5 UTM
7.Arriendo Chipeadora por M3 estéreo. (Desecho de Poda)	Valor Por M3 0,2 UTM
8.Arriendo Cama Baja –Remolque.	Valor Por KM 0,02 UTM
9.Arriendo Minibús u otro vehículo menor.	Valor Por KM 0,02 UTM

Artículo 170°. La Solicitud de arriendo de la maquinaria señalada en el artículo precedente, estará sujeta a la disponibilidad de Maquinaria y de funcionarios para tales efectos, pudiendo la Dirección de Obras Municipales, denegar la solicitud, bajo este concepto u otros que estime pertinente.

Artículo 171°. Los Derechos Relativos a la Extracción de Áridos, serán girados por la Dirección de Obra Municipales y posteriormente pagados en Tesorería Municipal, previa visación de los antecedentes exigidos por la Ley:

1.Extracción de arena, ripio u otros materiales desde pozo de propiedad particular por (M3) extraído.	Valor Por M3 0,03 UTM
2.Extracción de arena, ripio u otros materiales desde bienes nacionales de uso público, bancos arenosos y otros por (M3) extraído.	Valor Por M3 0,06 UTM

TÍTULO XIII

COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCIÓN PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Artículo 172°. Que la gratuidad en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es uno de los principios de este derecho, conforme dispone la letra k) del artículo 11 de la Ley de Transparencia.

Artículo 173°. Que el artículo 18 de la Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia), publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008, dispone que *“sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada”*, señalando, además, que *“la obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente”*

Artículo 174°. Que el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por Decreto Supremo N°13 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entiende como costos directos de reproducción *“todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción”*.

Artículo 175°. Para determinar el valor real de reproducción de la información solicitada a la Municipalidad de Curacautín por medios físicos, esto es, fotocopias e impresiones, se usaron los valores cobrados por el proveedor contratado, ya sea, mediante convenio de suministro o convenio Marco según corresponda.

Artículo 176°. Por costo de reproducción de documentos que den origen a solicitudes amparadas por la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, pagaran los siguientes Derechos Municipales:

1.Fotocopia e Impresión en blanco y negro. C/U	Valor Por Carilla \$ 150
2.Fotocopia e Impresión a color. C/U	Valor Por Carilla \$ 250
3.Fotocopia de planos blanco y negro (incluye doblado). C/U	Valor \$3.000
4.Copia autorizada de plano regulador y de planos municipales. C/U	Valor 1 UTM
5.Copia autorizada memoria explicativa plano regulador. C/U	Valor 0,1 UTM
6.Copia autorizada de planos permiso de edificación. C/U	Valor 0,2 UTM

Artículo 177°. Los Derechos Establecidos en este Título, deberán ser pagados en Tesorería Municipal en la oportunidad correspondiente, en caso contrario, se entenderá por desistida la información solicitada.

TÍTULO XIV

OTROS DERECHOS MUNICIPALES

Artículo 178°. Respecto de otros servicios no contemplados en los títulos precedentes, se cobrarán los siguientes derechos, los cuales serán girados por su respectivo Departamento y/o Unidad y pagados en Tesorería Municipal:

1. Retiro de infraestructura de la vía pública.	Valor 2 UTM
2.Retiro de letreros, atriles y retiro de propaganda sin instalación eléctrica. (Por Unidad)	Valor 0,2 UTM
3.Fotocopia e impresión en Blanco y Negro/ Biblioteca Municipal. c/u	Valor Por Carilla \$100
4.Fotocopia e impresión en Blanco y Negro/ En otros departamentos. c/u	Valor Por Carilla \$150
5.Otros certificados no comprendidos en los títulos anteriores.	Valor 0,05UTM
6.Otros derechos no contemplados específicamente en títulos anteriores.	Valor 0,2 UTM

TÍTULO XV

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

Artículo 179°. Las personas que por alguna causa se encuentren infringiendo alguna disposición de la presente Ordenanza, serán notificadas y en el plazo que se establezca, deberán concurrir a normalizar su situación, sin perjuicio de las sanciones contempladas en la presente Ordenanza.

Artículo 180°. Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas por el Juzgado de Policía Local, con multas que van desde 1 a 5 UTM, las que se podrán elevar al doble en caso de reincidencia, pudiendo ordenar el Tribunal la suspensión del servicio, faena y/o actividad, y en casos calificados, la suspensión definitiva o la clausura de la misma, sin perjuicio, de exigir el pago de los derechos Municipales Devengados, con sus respectivos intereses y multas.

Artículo 181°. En casos calificados, y por una única vez, el juez de policía local podrá imponer una multa de monto inferior a los señalados precedentemente, atendidas las condiciones en que se cometió el hecho denunciado y la capacidad económica del infractor.

Artículo 182°. En los casos de permisos o concesiones que implican la regularización de situaciones de hecho, el afectado deberá pagar los derechos que procedan con efecto retroactivo hasta de seis meses o menos, según el caso, sin perjuicio del pago de las multas que fueren aplicables.

TÍTULO XVI

SOBRE LAS REBAJAS O EXENCIONES DE DERECHOS

Artículo 183°. El alcalde podrá (facultad) mediante decreto alcaldicio, eximir o rebajar los derechos establecidos en la presente ordenanza a organizaciones comunitarias o particulares que estén debidamente calificados y justificados, en virtud de criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad, aplicados de manera uniforme, de modo de no afectar el principio constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria.

En mérito de lo anterior, podrán rebajarse total o parcialmente los derechos establecidos en esta Ordenanza, a las personas naturales que acrediten residencia en la Comuna de Curacautín y que se encuentren en una condición de vulnerabilidad socioeconómica, esta última, será acreditada mediante informe social emitido por el profesional competente.

Artículo 184°. Los tramos que a continuación se señalan, serán referenciales y fundantes del Informe Social respectivo, que será el documento que en definitiva, determinará el correspondiente monto de rebaja del derecho.

Tramos Referenciales Registro Social de Hogares	Porcentaje de Descuento
Del 0% al 40% de Menores ingresos	Hasta el 100 %
Del 41% al 60% de Menores ingresos	Hasta 50 %
Del 61% al 100% de Menores ingresos	0 %

TÍTULO XVII

VIGENCIA DE ESTA ORDENANZA

Artículo 185°. La presente Ordenanza Municipal comenzará a regir desde el 1° de enero de 2023, y desde esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que no fueren contrarias a ella, la Ordenanzas Municipales preexistentes sobre todas las materias que en ella se tratan.

Artículo 186°. Todo conflicto de interpretación o vacío de las normas del presente instrumento, se resolverá con aquel criterio que sea mas acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades y demás textos especiales de rango legal que aplique sobre la materia, y en segundo término, con aquel sentido que sea mas favorable al servicio y al bien de la comunidad en general.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1° Transitorio: Todo letrero o elemento de publicidad que, a la fecha de publicación de la presente Ordenanza, ya se encuentre instalado y autorizado en la Comuna de Curacautín y que no cumpla con lo dispuesto en el Título VII sobre Derechos Relativos a Propaganda y Publicidad, en su Artículo 79°, tendrá el plazo de 1 año a partir desde la entrada en vigencia de esta Ordenanza para regularizar su situación y ajustarse a la normativa vigente.

Artículo 2° Transitorio: Toda Terraza que, a la fecha de la publicación de la presente Ordenanza, se encuentra construida e instalada en la Comuna de Curacautín, pero que su vez, no cumpla con lo dispuesto en Título VI de este cuerpo normativo, tendrá el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de esta ordenanza, para regularizar su situación y ajustarse a la normativa vigente

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE



DANIEL OLATE ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



VICTOR BARRERA BARRERA
ALCALDE DE LA COMUNA

VBB/DOA/fagz. -
DISTRIBUCIÓN:

- Departamento de Finanzas
- Archivo Oficina de Partes.
- Archivo Departamento Administrativo.
- Página Web Municipal.